



PUTUSAN
Nomor 794 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. ABDUSSAMAD ALIAS NURSAMAD, bertempat tinggal di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heri Ardiansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jatiluhur 7, Nomor 29, BTN Kekalek, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Drs. MUHAMAD TAQWA, M.M., bertempat tinggal di Jalan KH Mansyur GG, Gora IV/26B, Dasan Sari, RT/RW 006/038, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NTB, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yakub, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Lingkar Selatan Nomor 56, RT 02/RW 01, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah Tanah kebun seluas $\pm 7000 \text{ m}^2$ (tujuh ribu meter persegi) atau lebih kurang 70 Are Sesuai SPPT Nomor 52.02.010.009.018-0089.0. An. Muhammad Taqwa, yang terletak dahulu di Dusun Selong Belanak, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang Pemekaran menjadi Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Mawun;
 - Sebelah Timur : Tanah Kosong/Pasar mini atau Pasar selong belanak, dan Jalan;
 - Sebelah Selatan : Jalan/Gang Bekas rawa-rawa;
 - Sebelah Barat : Parit, Tanah Herman Gajebo, Gedung (dahulu Tanah Hj. Nurbayan/Rawa);
3. Menyatakan hukum sah jual-beli antara Jainudin B.Sc (Penjual) dengan Muhammad Taqwa (Pembeli) sesuai Perjanjian Jual-Beli Tanah Kebun dan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 1991;
4. Menyatakan hukum sah jual-beli antara Lalu Simpang (Penjual) dengan Jainudin B.Sc (Pembeli) tanggal 15 Oktober 1991;
5. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Tengah Nomor: SK.B.648.5/04.VI/1991 ditetapkan di Praya pada tanggal 17 Juni 1991;
6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yaitu: mengklaim/mengaku tanah/kebun Milik Penggugat adalah milik Tergugat tanpa bukti outentik, dan/atau Melakukan Pemagaran tanah milik Penggugat tanpa izin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) + Kerugian Immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga total keseluruhan menjadi Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) kepada

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, PK, dan verzet;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dan/Atau:

Jika yang mulia Mejlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi absolut) sepanjang mengenai penilaian terhadap surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara;
- Surat kuasa khusus Penggugat tidak sah;
- Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Pya., tanggal 31 Mei 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah Tanah kebun seluas $\pm 7000 \text{ m}^2$ (tujuh ribu meter persegi) atau lebih kurang 70 Are sesuai SPPT Nomor 52.02.010.009.018-0089.0. An. Muhammad Taqwa, yang terletak dahulu di Dusun Selong Belanak, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang Pemekaran menjadi Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan raya mawun;
 - Sebelah timur : Tanah Kosong/Pasar mini atau Pasar selong



belanak dan jalan;

- Sebelah selatan : Jalan/Gang Bekas rawa-rawa;
 - Sebelah barat : Parit, tanah Herman Gajebo, Gedung (dahulu Tanah Hj. Nurbayan/Rawa);
3. Menyatakan hukum sah jual-beli antara Jainudin B.Sc (Penjual) dengan Muhammad Taqwa (Pembeli) sesuai Perjanjian Jual-Beli Tanah Kebun dan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 1991;
 4. Menyatakan hukum sah Jual-Beli antara Lalu Simpang (Penjual) dengan Jainudin B.Sc (Pembeli) tanggal 15 Oktober 1991;
 5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yaitu mengklaim/mengaku tanah/kebun milik Penggugat adalah milik Tergugat tanpa bukti outentik dan melakukan pemagaran tanah milik Penggugat tanpa izin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.358.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 131/PDT/2022/PT MTR., tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/PDT-KASASI/2022/PN Pya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 131/Pdt/2022/PT.MTR, tanggal 16 Agustus 2022 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 81/PDT.G/2021/PN Pya, tanggal 31 Mei 2022;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi absolut);
3. Menyatakan surat kuasa khusus Penggugat tidak sah;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
5. Menyatakan gugatan Penggugat *error in persona*;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 5 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah



Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan kepemilikan obyek sengketa berdasarkan jual beli antara Jainudin B.Sc (Penjual) dengan Muhammad Taqwa (Pembeli) sesuai Perjanjian Jual Beli Tanah Kebun dan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 1991 di hadapan Pak Kades serta saksi-saksi yaitu Lalu Simpang dan Amaq Saknah;
- Bahwa Jainudin Bsc memperoleh tanah obyek sengketa melalui jual beli dengan Lalu Simpang tanggal 15 Oktober 1991 dan Lalu Simpang memperoleh obyek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tk II Kabupaten Lombok Tengah (Bupati) Nomor SK.B.648.5/04.VI/1991 tanggal 17 Juni 1991;
- Bahwa Tergugat pada tahun 2018 pernah melakukan pemagaran keliling atas obyek sengketa dan tahun 2020 menyuruh anaknya yang bernama Ishak Baharuddin dan kawannya yang bernama Usman untuk melakukan pemagaran serta mengusir saksi Muharis (orang yang diminta Penggugat menjaga obyek sengketa), dengan demikian perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. ABDUSSAMAD ALIAS NURSAMAD, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. ABDUSSAMAD ALIAS NURSAMAD**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 794 K/Pdt/2023